

# 수사중지 기록 처리 지침

[공소청 예규 제93호, 형사정책담당관실][시행 2026. 10. 2. 일부 개정]

제정 대검 예규 제1157호, 2021. 1. 1.

개정 대검 예규 제1223호, 2021. 8. 17.

개정 공소청 예규 제93호, 2026. 10. 1.

**제1조 【목적】** 이 지침은 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」(이하 ‘수사준칙’이라 한다) 제51조 제4항 및 제5항에 따른 수사중지 기록의 처리에 관한 세부지침을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조 【용어의 정의】** 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 수사중지 기록 : 사법경찰관(사법경찰관의 직무를 수행하는 중대범죄수사청수사관을 포함한다. 이하 같다)이 수사준칙 제51조 제1항 제4호에 따라 결정하여 검사에게 송부한 사건기록
2. 기록반환 : 검사가 수사준칙 제51조 제4항 후단에 따라 시정조치요구를 하지 아니하고 「공소청사건사무규칙」(이하 ‘규칙’이라 한다) 제99조 제2항 제1호 에 따라 수사중지 기록을 송부받은 날부터 30일 이내에 해당 사건기록을 사법경찰관에게 반환하는 결정

**제3조 【접수 시 유의사항】** 사건사무담당직원은 수사준칙 제51조 제4항에 따라 접수된 수사중지 기록에 수사과정에서 수사와 관련하여 작성하거나 취득한 서류 또는 물건에 대한 목록이 누락 없이 작성되어 있는지 점검한다.

**제4조 【기록검토 시 유의사항】** ① 검사는 수사준칙 제51조 제4항에 따라

사법경찰관으로부터 송부받은 수사중지 기록을 처리함에 있어 다음 각 호의 사유 여부를 확인하여 담당 사법경찰관리가 경찰수사규칙 제98조 제1항을 위반하였는지 여부를 검토한다.

1. 사법경찰관이 피의자중지 결정을 한 경우 다음 각 목의 어느 하나에 해당한다고 볼 수 있는지 여부

가. 피의자가 소재불명인 경우

나. 2개월 이상 해외체류, 중병 등의 사유로 상당한 기간 동안 피의자나 참고인에 대한 조사가 불가능하여 수사를 종결할 수 없는 경우

다. 의료사고·교통사고·특허침해 등 사건의 수사 종결을 위해 전문가의 감정이 필요하나 그 감정에 상당한 시일이 소요되는 경우

라. 다른 기관의 결정이나 법원의 재판 결과가 수사의 종결을 위해 필요하나 그 결정이나 재판에 상당한 시일이 소요되는 경우

마. 수사의 종결을 위해 필요한 중요 증거자료가 외국에 소재하고 있어 이를 확보하는 데 상당한 시일이 소요되는 경우

2. 사법경찰관이 참고인중지 결정을 한 경우 참고인·고소인·고발인·피해자 또는 같은 사건 피의자의 소재불명으로 수사를 종결할 수 없는지 여부

② 검사는 사법경찰관으로부터 송부받은 수사중지 기록을 검토함에 있어 소재수사보고서를 작성하여 편철하였는지, 지명수배 또는 지명통보를 하였는지 여부를 확인하여 경찰수사규칙 제99조, 제100조를 위반하였는지 여부를 검토한다.

**제5조 【기록검토 시 필요 조치】** ① 검사는 제4조에 따라 기록을 검토하던 중 **법 제197조의3 제1항에 따른 사유가 있는지 여부를 판단하기 위해 법**

제245조의13에 따라 피의자, 사건관계인, 전문가 또는 사법경찰관으로부터 의견을 청취하거나 관련 자료를 제출받고 공무소에 조회하는 등의 방법으로 사실관계를 확인할 수 있다.

② 검사는 필요한 경우 수사준칙 제6조 제2항에 따라 사법경찰관에게 수사중지 기록과 관련하여 사법경찰관이 보관 중인 압수물의 대출을 요청할 수 있다.

③ 검사는 **공소청 직원**으로 하여금 수사중지 기록을 검토하고 그 결과에 대해 보고하게 할 수 있다. 이 경우 **공소청 직원**은 관련 **확인보고서**를 작성하여 해당 보고에 갈음할 수 있다.

**제6조 【기록반환】** ① 검사는 제4조 및 제5조에 따른 검토 결과 「형사소송법」 제197조의3에 따라 시정조치요구를 할 필요가 없는 경우 「**공소청** 사건 사무의 서식에 관한 지침」(이하 '서식 지침'이라 한다) 별지 제71호 서식의 수사중지기록 검토결과서에 따라 규칙 제99조 제2항 제1호 및 제138조 제2항의 기록반환으로 처리한다. 이 경우 사건기록을 송부받은 날부터 30일 이내에 기록을 반환하여야 한다.

② 검사는 제4조 및 제5조에 따라 검토하는 중, 사법경찰관으로부터 수사준칙 제51조 제5항에 따라 소재발견 및 수사재개 사실을 통보받은 경우 서식 지침 별지 제71호 서식의 수사중지기록 검토결과서에 따라 규칙 제99조 제2항 제1호 및 제138조 제3항의 기록반환으로 처리한다. 이 경우 지체 없이 기록을 반환한다.

③ 제1항, 제2항의 경우 검사가 제5조의 검토 과정에서 추가로 작성하여 편철한 서류는 기록과 함께 사법경찰관에게 반환한다. 다만, 서류의 내용, 성질에 비추어 반환이 부적절한 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우 검사는 반환이 부적절한 서류 목록을 특정하거나 별책으로 분리하여 사건사무담당

직원에게 송부한다.

④ 제1항, 제2항의 경우 검사로부터 기록반환 결정 기록을 인계받은 사건사무담당직원은 수사중지기록 접수서, 수사중지기록 검토결과서 등 접수 및 처리절차 관련 서류를 기록에서 분리한 뒤 별도로 보존한다.

**제7조 【시정조치요구의 사유】** 검사는 다음 각 호의 사정이 있는 경우 「형사소송법」 제197조의3 제3항에 따라 시정조치요구를 할 수 있다.

1. 기록상 해당 피의자·참고인(이하 "대상자"라 한다)의 인적사항을 특정할 수 있는 단서가 있음에도 대상자의 인적사항 특정을 위한 노력 없이 인적사항 불상인 채로 결정한 경우
2. 실질적인 소재수사가 이루어졌다고 보기 어려운 경우
3. 대상자 명의의 계좌·통신가입내역, 대상자에 대한 별건 수사·재판 현황, 수용자 조회, 특히 참고인에 대한 수용자 조회 등 대상자의 소재를 파악할 수 있는 별도의 조치가 있음에도 해당 조치를 이행하지 않은 경우
4. '2개월 이상 해외체류', '중병' 등의 사유로 상당한 기간 동안 조사가 불가능한 상황과 관련하여 국외출장 계획서, 진단서 등 객관적인 소명자료의 첨부, 진위 여부 확인을 위한 조치 등의 이행이 충분하지 않은 경우
5. '전문가의 감정'이라고 보기 어렵거나 감정 의뢰 사실, 감정에 상당한 시일이 소요되는 점과 관련한 객관적인 소명자료가 충분하지 않은 경우
6. 다른 수사기관에서 관련 사건을 수사 중이거나 민사재판이 계속 중인 경우 등과 같이 다른 기관의 결정이나 법원의 재판 결과가 수사의 종결을 위해 필요하다고 보기 어려운 경우
7. 증거자료가 외국에 소재하고 있는 사안에서 「국제형사사법 공조법」에 따른 절차를 진행 중인 점과 관련한 소명자료가 부족한 경우
8. 대상자에 대한 조사가 없더라도 종국결정이 가능한 경우

9. 공소시효 산정에 오류가 있는 경우

10. 그 밖에 사법경찰관의 수사중지 결정이 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이 있는 경우

**제8조 【기록반환 및 시정조치요구】** ① 검사는 「형사소송법」 제197조의3에 따라 시정조치요구를 할 필요가 있는 경우 서식 지침 별지 제71호 서식의 수사중지기록 검토결과서에 따라 규칙 제99조 제2항 제2호 및 제139조 제1항의 시정조치요구로 처리한다. 이 경우 사건기록을 송부받은 날부터 30일 이내에 시정조치요구와 함께 기록을 반환하여야 한다.

② 제1항의 경우 검사는 규칙 제232조 제3호에 따라 시정사건을 등록하고, 수사중지 기록의 전부 또는 일부를 사본하여 시정사건 기록에 편철한다.

③ 제1항의 경우 검사는 규칙 별지 제269호 서식의 시정조치요구서를 수사중지 기록에 편철하여 사법경찰관에게 송부하고, 시정조치요구서 부분 2부 중 1부는 시정사건 기록에 편철하며 나머지 1부는 사건사무담당직원에게 송부한다.

④ 제6조 제3항, 제4항은 본 조에 따른 사건사무담당직원의 업무에 준용한다.

⑤ 시정조치요구 이후의 절차는 「시정사건 처리지침」에 규정된 절차에 따른다.

**제9조 【구제신청 접수된 경우의 특칙】** ① 검사가 제6조 제1항, 제2항 또는 제8조 제1항에 따라 기록을 반환하기 전에 민원인이 구제신청서를 제출하는 등 검사에게 「형사소송법」 제197조의3에 따른 조치를 신청한 경우 규칙 제232조 제1호, 제2호에 따라 시정사건으로 수리한다.

② 제1항의 경우 수사중지기록의 처리는 제6조 또는 제8조에 따르고, 시정 사건 수리 이후의 절차는 「시정사건 처리지침」에 규정된 절차(사건기록등본 송부 요구와 관련한 절차는 제외한다)에 따른다.

③ 제2항의 경우 기록반환 및 시정조치요구는 구제신청을 접수한 날부터 30일(사안의 경중 등을 고려하여 15일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있다) 이내에 하여야 하고, 사건기록 등본은 수사중지기록 원본으로 갈음하되 수사중지기록의 전부 또는 일부를 사본하여 시정사건 기록에 편철한다.

## 부 칙 (대검 예규 제1157호, 2021. 1. 1.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2021. 1. 1.부터 시행한다.

제2조 【재검토 기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제394호)에 따라 이 지침 시행일부터 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 지침의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2023. 12. 31.로 한다.

## 부 칙 (대검 예규 제1223호, 2021. 8. 17.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2021. 8. 17.부터 시행한다.

## 부 칙 <공소청 예규 제93호, 2026. 10. 1.>

제1조 【시행일】 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

제2조 【재검토 기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년

째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.